1) Marco general y constitucional

• Base constitucional: arts. 14 y 9.2 CE. Igualdad ante la ley y obligación de los poderes públicos de hacerla real y efectiva.
• El temario recuerda las conferencias mundiales de la ONU: México 1975, Copenhague 1980, Nairobi 1985 y Pekín 1995.
• Pekín consolida el mainstreaming o transversalidad de género y la igualdad como cuestión universal.
• Marco básico del tema: LO 3/2007, LO 1/2004, Ley 15/2022, LO 10/2022, Ley 4/2023, LO 2/2024, RDL 1/2013 y Ley 39/2006.

2) LO 3/2007: igualdad efectiva

• Objeto: hacer efectivo el derecho a la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación por razón de sexo.
• Se aplica a toda persona física o jurídica que se encuentre o actúe en España.
• Igualdad = ausencia de discriminación directa o indirecta, especialmente por maternidad, obligaciones familiares y estado civil.
• La igualdad es principio informador del ordenamiento y debe integrarse en la interpretación y aplicación de las normas.

3) Discriminación, acoso y acciones positivas

• Directa: trato menos favorable por razón de sexo respecto de otra persona comparable.
• Indirecta: criterio o práctica aparentemente neutra que genera desventaja particular, salvo justificación objetiva, legítima, necesaria y adecuada.
• Acoso sexual y acoso por razón de sexo son siempre discriminatorios; embarazo/maternidad = discriminación directa.
• Las acciones positivas son medidas razonables y proporcionadas para corregir desigualdades de hecho.

4) LO 3/2007: datos de examen

• La persona acosada es la única legitimada en litigios de acoso sexual o por razón de sexo.
• En procedimientos por discriminación corresponde a la persona demandada probar la ausencia de discriminación y proporcionalidad; no se aplica a procesos penales.
• Transversalidad: todas las AAPP integrarán activamente la igualdad en normas, políticas, presupuestos y actuaciones.
• Presencia equilibrada: ningún sexo supera el 60% ni queda por debajo del 40%.

5) Igualdad en empresa y empleo público

• Empresas de 50 o más trabajadores: plan de igualdad obligatorio; también si lo exige convenio colectivo o resolución sancionadora.
• Plan = medidas tras diagnóstico, con objetivos, estrategias y sistemas de seguimiento/evaluación; afecta a toda la empresa y se registra.
• En empleo público: conciliación, formación, presencia equilibrada y prevención del acoso/discriminación retributiva.
• Las convocatorias selectivas de la AGE se acompañan de informe de impacto de género.

6) LO 1/2004: violencia de género

• Objeto: actuar contra la violencia ejercida sobre las mujeres por quienes sean o hayan sido cónyuges o relaciones análogas de afectividad, aun sin convivencia.
• Comprende violencia física y psicológica, agresiones a la libertad sexual, amenazas, coacciones y privación arbitraria de libertad.
• Finalidad: prevenir, sancionar, erradicar y prestar asistencia a víctimas, hijos menores y menores sujetos a tutela/guarda/custodia.
• 72 artículos y 5 Títulos; entrada en vigor según el temario: 28/01/2005.

7) Derechos de víctimas + tutela institucional

• Derechos: información, asistencia social integral, asistencia jurídica gratuita, derechos laborales/SS, funcionarias, derechos económicos y reparación.
• Servicios esenciales: orientación, atención psicosocial, atención telefónica/en línea, asesoramiento jurídico 24 h, acogida y asistencia integral.
• Tutela institucional: AGE mediante la Delegación del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer y el Observatorio Estatal.
• También incluye tutela penal, judicial y Juzgados de Violencia sobre la Mujer.

8) IV Plan de Igualdad AGE (2025)

• Aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 7/10/2025, publicado por Resolución de 20/10/2025.
• Objetivos: cambio cultural, sensibilización/formación, conciliación/corresponsabilidad, fortalecer estructuras, erradicar discriminación y transversalidad.
• 6 ejes y 45 medidas: transformación organizacional; formación; condiciones de trabajo; conciliación; violencia contra las mujeres; conocimiento de la igualdad.
• Incluye medidas sobre carrera profesional, brecha salarial y protocolo frente al acoso.

9) Ley 15/2022: igualdad de trato

• Objeto: garantizar y promover la igualdad de trato y no discriminación, respetando la igual dignidad de las personas.
• 54 artículos y 5 Títulos: derecho a ITND; defensa/promoción; AIITND; infracciones/sanciones; atención a víctimas.
• Cubre discriminación directa, indirecta, por asociación, por error, múltiple/interseccional, acoso, inducción/orden e intolerancia.
• La AIITND es autoridad estatal independiente para proteger/promover el derecho, asistir, mediar, conciliar e investigar.

10) Ley 15/2022: sanciones

• Infracciones: leves, graves y muy graves.
• Multas: leves 300-10.000 €; graves 10.001-40.000 €; muy graves 40.001-500.000 €.
• La recaudación de las multas se destina a sensibilización, igualdad de trato y lucha contra la intolerancia.
• Ejemplos graves: discriminación directa/indirecta/asociación/error, represalias y determinados incumplimientos administrativos.

11) LO 10/2022: libertad sexual

• Objeto: garantía y protección integral del derecho a la libertad sexual y erradicación de todas las violencias sexuales.
• Violencia sexual = acto sexual no consentido o que condicione el libre desarrollo de la vida sexual, también en ámbito digital.
• Incluye mutilación genital femenina, matrimonio forzado, acoso sexual y trata con fines de explotación sexual.
• Atiende sensibilización, prevención, detección, sanción, protección, atención inmediata y recuperación integral.

12) Ley 4/2023 + Pacto/Estambul

• Ley 4/2023: igualdad real y efectiva de personas LGTBI y sus familias; 82 artículos y 4 Títulos.
• Rectificación registral: >16 años por sí; 14-16 asistida por representantes; 12-14 mediante autorización judicial.
• No puede condicionarse a informe médico/psicológico ni a modificación corporal previa.
• Pacto de Estado 2017: 292 medidas en 10 ejes. Convenio de Estambul: vinculante, en vigor para España desde 1/8/2014; prevención, protección y persecución.

13) RDL 1/2013: discapacidad

• Objeto: igualdad de oportunidades y trato, ejercicio real de derechos, autonomía, accesibilidad universal, empleo, inclusión, vida independiente y no discriminación.
• Discapacidad = interacción entre deficiencias previsiblemente permanentes y barreras que limitan participación plena y efectiva.
• Se considera persona con discapacidad, a efectos de la ley, a quien tenga reconocido grado >= 33%.
• Principios: dignidad, autonomía, vida independiente, no discriminación, igualdad, normalización, accesibilidad universal, diseño universal, inclusión, diálogo civil y transversalidad.

14) Discapacidad: conceptos esenciales

• Discriminación por asociación: trato desfavorable por relación con una persona con discapacidad.
• Accesibilidad universal: entornos, bienes, servicios y TIC comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas; incluye accesibilidad cognitiva.
• Diseño universal: concebir desde el origen para uso por todas las personas.
• Ajustes razonables: modificaciones necesarias sin carga desproporcionada o indebida.

15) Derechos de las personas con discapacidad

• Derecho a vida independiente y participación plena; accesibilidad en entornos, transporte, información, comunicaciones y TIC.
• La ley contempla educación inclusiva, empleo, protección social, salud, participación, servicios sociales y accesibilidad.
• Los poderes públicos deben prevenir discriminaciones, eliminar barreras y establecer condiciones básicas de accesibilidad.
• La acreditación del grado de discapacidad tiene validez en todo el territorio nacional.

16) Ley 39/2006: dependencia

• Finalidad: promoción de la autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia mediante el SAAD.
• Las prestaciones pueden ser servicios o prestaciones económicas; los servicios del Catálogo tienen carácter prioritario.
• Objetivos: facilitar vida autónoma en el entorno habitual y asegurar trato digno e incorporación activa en la comunidad.
• La prioridad de acceso depende del grado de dependencia y, a igual grado, de la capacidad económica.

17) Catálogo SAAD

• Servicios de prevención y promoción de autonomía.
• Teleasistencia; ayuda a domicilio (atención personal + necesidades del hogar).
• Centro de día/noche: mayores, menores de 65, atención especializada y centro de noche.
• Atención residencial: residencias y centros según tipo de discapacidad/dependencia.
• Prestaciones económicas: vinculada al servicio, cuidados en entorno familiar y asistencia personal.

18) Grados y valoración de dependencia

• Grado I - moderada: ayuda para varias ABVD al menos 1 vez/día o apoyo intermitente/limitado.
• Grado II - severa: ayuda 2 o 3 veces/día, sin apoyo permanente, o apoyo extenso.
• Grado III - gran dependencia: ayuda varias veces/día y apoyo indispensable/continuo o generalizado.
• Las CCAA determinan los órganos públicos de valoración; el grado se fija mediante baremo acordado en el Consejo Territorial del SAAD y aprobado por el Gobierno.
• Teleasistencia es compatible con prevención/promoción, ayuda a domicilio y centro de día/noche según el régimen del tema.